第十六章 刑法各论概述

第一节 刑法各论与刑法总论的关系

【考点 1：刑法各论与刑法总论的关系】

（1）刑法学分为刑法总论和刑法各论两部分；刑法总论研究刑法一般理论问题和总则规范原理；刑法各论研究刑法分则、单行刑法、附属刑法中的分则性规范；

（2）刑法总则规定犯罪与刑罚的一般原理与原则，刑法分则规定各种犯罪的具体要件和法定刑；两者是一般与特殊、抽象与具体、共性与个性的关系；

（3）刑法总论对刑法各论具有指导意义，刑法各论研究具体犯罪时按犯罪构成四要件（客体、客观方面、主体、主观方面）展开，必须坚持主客观相统一原则；

（4）刑法各论使刑法总论的抽象原理落到实处，有利于深化对刑法总论的理解，推进刑法立法理论和解释论发展；

（5）刑法分则的特别规定无法被总则原理完全涵盖，需要刑法各论进行深入研究；

〈示例〉《刑法》第 232 条故意杀人罪条文反映客体、客观方面和主观方面，但主体要件需通过刑法总则相关原理明确；

〈案例〉《刑法》第 310 条窝藏包庇罪明确规定"事前通谋的，以共同犯罪论处"，体现了总则共同犯罪理论在分则中的具体运用；

〈注意〉煽动分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪、传授犯罪方法罪、协助组织卖淫罪等，分则已将煽动、帮助行为规定为实行行为，不能再认定为其他罪的预备或帮助行为；

同学们 考研你终硕 制作

第二节 刑法分则的体系

【考点 1：刑法分则体系概念与分类方法】

（1）刑法分则体系是指刑法分则对各种犯罪依一定标准分类并按一定次序排列形成的有机体；

（2）西方国家采用二分法（侵犯公法益犯罪、侵犯私法益犯罪）或三分法（侵犯国家法益、社会法益、个人法益犯罪）；

（3）二战后西方刑法受人权思潮影响，改变排列顺序，强调个人权益保护；

〈案例〉：1992 年修订、1994 年 3 月 1 日生效的法国刑法典改为"侵犯人身之重罪、轻罪"占首位；

【考点 2：我国刑法分则十类犯罪体系】

（1）我国刑法分则将具体犯罪分为十类：危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪、军人违反职责罪；

（2）按犯罪社会危害程度大小由重到轻依次排列；

【考点 3：我国刑法分则体系三大特点】

（1）分类标准：原则上以犯罪同类客体为标准，体现刑法任务和打击重点；

（2）排列方式：依据社会危害程度大小和犯罪内在联系，将最严重个罪放在首位；

（3）归类依据：基本以犯罪侵犯的主要客体为依据；

〈示例〉：背叛国家罪排在危害国家安全罪首位；放火罪等排在危害公共安全罪首位；故意杀人罪排在侵犯人身权利罪首位；抢劫罪排在侵犯财产罪首位；

〈注意〉：排列顺序表明的危害程度是总体而言，并非所有前面类罪都重于后面类罪；

〈易错点〉：生产销售有毒有害食品罪虽侵犯复杂客体，但因具有生产销售伪劣商品共性特征，归入破坏市场经济秩序罪而非危害公共安全罪；

bilibili 考研你终硕 制作

第三节 刑法分则条文的构成

【考点 1：罪状的概念与分类】

（1）罪状是刑法分则条文对具体犯罪构成特征的描述；

（2）按表述方式分为简单罪状、叙明罪状、引证罪状、空白罪状四种；

（3）按描述数量分为单一罪状和混合罪状。

〈示例〉简单罪状：《刑法》第 232 条"故意杀人的，处……"；叙明罪状：第 384 条挪用公款罪详细描述客观方面、主体、主观要件；

〈案例〉引证罪状：第 307 条之一第 4 款引用前三款，第 247 条刑讯逼供罪引用第 234 条、232 条；空白罪状：第 342 条非法占用农用地罪需参照土地管理法规；

〈对比〉混合罪状 vs 单一罪状：第 340 条非法捕捞水产品罪既有空白罪状（参照保护水产资源法规）又有叙明罪状（详述地点、时间、工具等）。

【考点 2：注意规定与法律拟制】

（1）注意规定不改变基本规定内容，仅提示司法人员免遗漏，具有提示性；

（2）法律拟制将原本不符合某种规定的行为按该规定处理；

（3）拟制设置基于法律经济性和法益侵害相同性或类似性。

〈示例〉注意规定：第 382 条第 3 款"与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处"；第 271 条第 2 款国有单位人员职务侵占按贪污罪处理；

〈案例〉法律拟制：第 267 条第 2 款携带凶器抢夺、第 269 条转化型抢劫均拟制为抢劫罪，因法益侵害具有相同性。

【考点 3：罪名的概念与分类】

（1）狭义罪名指具体犯罪称谓，是对犯罪本质特征的简明概括；

（2）按确定主体分为立法罪名、司法罪名、学理罪名；

（3）按罪状含罪名个数分为单一罪名、选择罪名、概括罪名。

〈对比〉立法罪名 vs 司法罪名 vs 学理罪名：立法罪名由刑法明确规定；司法罪名由最高司法机关确定；学理罪名由理论界概括，无法律效力；

〈示例〉选择罪名：第 171 条出售、购买、运输假币罪可概括或分解使用；概括罪名：信用证诈骗罪包含四种行为但只能概括使用。

考研你终硕
制作

【考点 4：确定罪名的三大原则】

（1）合法性原则：严格依据刑法分则条文罪状确定；

（2）概括性原则：高度概括，表述简明精练；

（3）科学性原则：明确反映犯罪本质特征，区别此罪与彼罪。

〈案例〉合法性：第 111 条为境外机构提供国家秘密罪名必须包含"窃取、刺探、收买、非法提供"和"国家秘密、情报"；

〈示例〉概括性：第 116 条破坏交通工具罪将"火车、汽车、电车、船只、航空器"概括为"交通工具"；科学性：1997 年刑法将"过失杀人罪"改为"过失致人死亡罪"。

【考点 5：法定刑的形式与特点】

（1）绝对确定法定刑：单一固定刑种刑度，我国极少采用；

（2）绝对不确定法定刑：不规定具体刑种刑度，我国不采用；

（3）相对确定法定刑：规定最高刑最低刑，我国绝大多数采用。

〈案例〉绝对确定：第 121 条劫持航空器"致人重伤、死亡或使航空器遭受严重破坏的，处死刑"；第 240 条第 1 款、第 317 条第 2 款类似；

〈示例〉相对确定六种表现：明确最高限（第 315 条 3 年以下）、明确最低限（第 404 条 5 年以上）、同时规定最高最低限（第 236 条 3-10 年）等。

【考点 6：宣告刑与执行刑的关系】

（1）宣告刑是审判机关判处并宣告的刑罚，以法定刑为基础；

（2）执行刑是实际执行的刑罚，以宣告刑为依据；

（3）执行刑可因减刑、假释、赦免而低于宣告刑。

〈注意〉宣告刑一般不得超出法定刑幅度，但有加重、减轻情节时可例外；第 63 条第 2 款规定最高法院核准后可在法定刑以下判处。

bilibili
考研你终硕
制作